

DOCUMENTO 3 DE 3 · FICHA DETALLADA

Ley REP (20.920) Declarar, no pagar

Qué obliga realmente la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, por qué el costo verdadero es la gestión del dato, y cómo sicr3p y Aduana Verde dejan esa gestión resuelta trámite a trámite.

1. Qué es la Ley REP, en simple

La **Ley 20.920 (2016)** establece en Chile la **Responsabilidad Extendida del Productor (REP)**: quien pone por primera vez en el mercado nacional ciertos *productos prioritarios* — entre ellos los **envases y embalajes** — se hace responsable de organizarse y financiar que esos productos, convertidos en residuo, se recolecten y valoricen. "Productor" en esta ley incluye al **importador**: si tu empresa importa productos envasados, la ley te alcanza.

La idea central que este documento defiende

La Ley REP obliga a DECLARAR y a gestionar — no es un impuesto. Ningún artículo de la ley cobra un tributo por emitir o por envasar. Lo que la ley exige es información y organización: registrarse, declarar lo que pones en el mercado, y cumplir metas a través de sistemas de gestión. El costo real para la empresa es la **gestión**: tener el dato ordenado, completo y a tiempo. Y eso es exactamente lo que sicr3p resuelve — por eso sicr3p también cobra por gestión, no por CO2 ni por kilo declarado.

1.1 Qué obliga exactamente (envases y embalajes)

Obligación	Qué significa en la práctica
1. Registrarse	Inscribirse en el registro estatal correspondiente, a través de la ventanilla única del sistema RETC del Ministerio del Medio Ambiente.
2. Declarar	Informar periódicamente los envases y embalajes puestos en el mercado: por material y por peso . Aquí es donde la mayoría de las empresas descubre que no tiene el dato.
3. Cumplir metas vía sistemas de gestión	Adherir a un sistema de gestión (colectivo o individual) que se encarga de recolectar y valorizar. Las metas por material son progresivas y están fijadas en el D.S. 12/2020 del MMA (decreto de metas de envases y embalajes).

1.2 Entonces, ¿dónde están los costos reales?

- **El costo de gestión del dato:** levantar, material por material y kilo por kilo, qué envases pusiste en el mercado. Hecho a mano, a fin de año, con facturas dispersas, es caro, lento y propenso a error. **Este es el costo que sicr3p reduce.**
- **Las tarifas del sistema de gestión** (si la empresa supera los umbrales del decreto): lo que el sistema colectivo cobra por financiar la recolección y valorización. Es un costo entre la empresa y su sistema de gestión — **no es un impuesto al fisco, y no es algo que sicr3p cobre ni administre.**
- **El costo de NO declarar:** la fiscalización corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente, con multas que pueden ser severas según la gravedad de la infracción. No tener el dato no exime de la obligación.

empresa debe validarse caso a caso.

2. El problema práctico: el dato no existe cuando se necesita

La declaración REP pide algo engañosamente simple: *cuántos kilos de cada material de envase pusiste en el mercado*. Pero ese dato vive disperso en cientos de facturas, guías y fichas de productos, y nadie lo anotó cuando ocurrió. El resultado típico:

- Diciembre: alguien de administración recibe "la tarea REP" y abre una planilla vacía.
- Se reconstruye a mano lo que se pueda, se estima el resto, y nadie puede defender las cifras si las cuestionan.
- El próximo año, todo de nuevo — el conocimiento se fue con la persona.

2.1 Cómo lo resuelve sigr3p: declarar en el flujo, no a fin de año

La lógica de sigr3p es capturar la declaración **en el momento del trámite**, cuando el documento y el embalaje están a la vista — en el terminal de una oficina Aduana Verde o en la plataforma web — y dejarla trazada para siempre:

- 1 **Declaración por componentes.** Cada embalaje se declara pieza por pieza: material, peso unitario en gramos, cantidad y si es reciclable. Materiales según los tipos usados en envases y embalajes: papel y cartón, plásticos, vidrio, metales, madera, compuestos y otros.
- 2 **El servidor calcula la reciclabilidad.** $\text{Porcentaje} = \text{peso reciclable} / \text{peso total} \times 100$, con nivel **Alto ($\geq 70\%$)** · **Medio ($\geq 50\%$)** · **Bajo ($< 50\%$)**. El cálculo se hace siempre en el servidor — jamás se confía en porcentajes enviados por el dispositivo.
- 3 **Validación defensiva.** Pesos y cantidades fuera de rango se rechazan con mensajes claros (un peso de 10 toneladas por componente es un error de tipeo, no una declaración).
- 4 **La declaración queda trazada al documento.** Asociada a la factura del trámite, visible en la verificación pública del documento y presente en el informe PDF de la sesión.
- 5 **Consolidación cuando la necesitas.** Al momento de la declaración oficial, la empresa tiene el año completo: kilos por material, trámite a trámite, con respaldo documental — en vez de una planilla reconstruida de memoria.

El detalle que cambia la conversación con un auditor: cada kilo declarado en sigr3p está unido a un documento real y a un eslabón de la cadena de integridad. La pregunta "¿de dónde salió esta cifra?" tiene respuesta en un clic — no en una semana de arqueología de correos.

3. Qué gana la empresa — y qué se cobra

3.1 Hoy vs. con sigr3p

Aspecto	Gestión manual	Con sigr3p / Aduana Verde
Momento de captura	Reconstrucción a fin de año	En el flujo, trámite a trámite
Calidad del dato	Estimaciones sin respaldo	Componentes con peso y material, unidos al documento
Defendibilidad	"Así lo calculamos ese año"	Trazabilidad por documento + cadena de integridad
Reciclabilidad	Rara vez se calcula	Nivel Alto/Medio/Bajo por embalaje, calculado en servidor con fórmula publicada
Continuidad	Depende de una persona	Queda en la plataforma, año tras año
Señal al mandante	Ninguna	La declaración aparece en la verificación pública y el nivel REP en el sello del documento

3.2 Qué se cobra — y qué no

Concepto	¿Se cobra?	Detalle
Captura y trazado de la declaración de embalaje	Sí — gestión	Parte del servicio de plataforma / trámite Aduana Verde
Cálculo de reciclabilidad y nivel REP	Sí — gestión	Incluido en el mismo servicio
Consolidados como insumo de la declaración oficial	Sí — gestión	Informes y exportaciones de la plataforma
Tarifas del sistema de gestión colectivo	No — no es de sigr3p	Relación directa entre la empresa y su sistema de gestión
Impuestos o tasas estatales	No existen en la REP	La ley obliga a declarar y gestionar; no crea un impuesto
"Certificación REP"	No se ofrece	sigr3p no certifica cumplimiento legal; ordena y traza el dato que ese cumplimiento necesita

El paralelo exacto con el resto de sicr3p

En carbono: la empresa paga por la **gestión** del cálculo y la trazabilidad; la compensación es voluntaria. En REP: la empresa paga por la **gestión** de su declaración; las obligaciones de valorización son suyas con su sistema de gestión. En ambos casos, sicr3p cobra por el trabajo que hace — nunca por la tonelada, el kilo ni el cumplimiento ajeno.

4. Marco normativo de referencia

Norma	Qué establece	Relación con el servicio
Ley 20.920 (2016)	Marco de gestión de residuos y REP: productos prioritarios, definición de productor (incluye importadores), obligaciones de registro, declaración y metas vía sistemas de gestión	Es la obligación cuya <i>gestión de datos</i> sigr3p facilita. sigr3p no es sistema de gestión ni autoridad.
D.S. 12/2020 (MMA)	Decreto de metas de envases y embalajes: categorías, materiales regulados y metas progresivas de recolección y valorización	Define los materiales y la lógica por la cual la declaración por componentes de sigr3p captura material y peso.
Sistema RETC (ventanilla única del MMA)	Plataforma estatal donde se realizan los registros y declaraciones ambientales	La declaración oficial se hace ahí, por la empresa. sigr3p entrega el dato ordenado y respaldado para ese momento.
Fiscalización SMA	La Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza y sanciona incumplimientos	Tener el dato trazado y defendible reduce el riesgo de la peor posición posible: no poder responder.

Límites del servicio, dichos de frente: sigr3p **no** reemplaza al sistema de gestión autorizado, **no** presenta declaraciones oficiales a nombre de la empresa, **no** certifica cumplimiento legal y **no** presta asesoría jurídica. Lo que hace — y hace bien — es que el dato exista, sea defendible y esté disponible cuando la empresa lo necesite.

4.1 Origen de la metodología de reciclabilidad

La fórmula y los umbrales del nivel de reciclabilidad (porcentaje en peso reciclable; Alto $\geq 70\%$, Medio $\geq 50\%$, Bajo $< 50\%$) siguen la lógica de calculadoras de packaging usadas en la industria del etiquetado REP en Chile. La fórmula es pública, simple y auditable a mano: $\% = \text{peso reciclable} / \text{peso total} \times 100$. Sin cajas negras.

5. Preguntas frecuentes

¿La Ley REP me obliga a pagarle algo al Estado?

La REP no es un impuesto. Obliga a registrarse, declarar y cumplir metas a través de sistemas de gestión. Los pagos que existen (tarifas de sistemas de gestión colectivos) son entre privados, para financiar la valorización — y no pasan por sicr3p.

¿Mi empresa está obligada? Solo importamos.

La ley define "productor" como quien pone el producto por primera vez en el mercado nacional — eso incluye importadores. Si importas productos envasados, corresponde revisar tu caso contra la ley y el decreto de metas (hay umbrales de exención para volúmenes pequeños). Este documento no sustituye esa revisión legal.

¿Qué es exactamente lo que declara sicr3p por mí?

sicr3p no declara por ti: captura, calcula y ordena tu información (componentes, materiales, pesos, reciclabilidad) trámite a trámite, y te la entrega consolidada y con respaldo documental para tu declaración oficial en la ventanilla del Estado.

¿Qué gano declarando el embalaje en cada trámite si la declaración oficial es anual?

Que el dato exista. La diferencia entre reconstruir un año de embalajes en diciembre y consolidar registros que ya están trazados es la diferencia entre una semana de estimaciones y un informe que se descarga.

¿El nivel "Alto/Medio/Bajo" es una certificación?

No. Es un indicador calculado con fórmula pública sobre lo que tu empresa declaró, útil para gestionar y comunicar. No certifica cumplimiento legal ni sustituye evaluaciones del sistema de gestión.

¿Puedo empezar aunque nunca haya declarado?

Sí — de hecho es el mejor caso: desde el primer trámite tu dato REP queda ordenado hacia adelante, y llegas a la próxima declaración con la información construyéndose sola.

Contacto

sicr3p SpA · Antofagasta, Chile

contacto@sicrep.cl · www.sicr3p.cl

Oficinas Aduana Verde: www.sicr3p.cl/aduana-verde